CODE · CONFORMITÉ

Charte du contrôle interne et de la conformité

Référence **PC-COD-003** · Version **0.9** PROJET

Propriétaire	Responsable de la conformité et du contrôle interne (RCCI)
Prochaine revue	12 mois après adoption
Confidentialité	Interne

PROJET

Fiche de maîtrise documentaire

Référence	PC-COD-003	**Version**	0.9 — Projet
Titre	Charte du contrôle interne et de la conformité		
Type · domaine	Code · Conformité	**Confidentialité**	Interne
Propriétaire	Responsable de la conformité et du contrôle interne (RCCI)		
Diffusion	Tous les collaborateurs ; Administrateurs ; prestataire de revue indépendante ; commissaires aux comptes		
Date d'effet	À l'adoption	**Prochaine revue**	12 mois après adoption

CIRCUIT D'APPROBATION

Étape	Fonction	Visa électronique	Signature manuscrite
Rédaction	Responsable de la conformité et du contrôle interne (RCCI)		
Vérification	Directeur Général		Date et signature
Approbation	Conseil d'Administration		Date et signature

HISTORIQUE DES RÉVISIONS

Version	Date	Objet	Par
0.9	20 octobre 2026	Mise en forme : dates d'adoption et signatures reportées dans la fiche de maîtrise documentaire	RCCI
0.9	19 octobre 2026	Projet initial soumis au Conseil d'Administration	RCCI

TEXTES DE RÉFÉRENCE

Règlement général de la COSUMAF du 23 mai 2023 Texte officiel · cosumaf.org	Approche par les risques, cartographie et rapport annuel de contrôle interne transmis avant le 31 mars (art. 5) ; fonction de conformité et de contrôle interne soumise à carte professionnelle (art. 13 et 14) ; responsable LBC/FT (art. 112) ; pénalité de 250 000 FCFA par jour de retard de transmission (art. 32)
Règlement n° 01/22/CEMAC/UMAC/CM/COSUMAF du 21 juillet 2022 Page officielle · cosumaf.org	Organisation et obligations des intermédiaires du marché financier régional
Règlement n° 02/24/CEMAC/UMAC/CM du 20 décembre 2024 Présentation · droitmediasfinance.com	Dispositif interne de prévention du blanchiment, contrôle et formation
COBAC — Canevas indicatif du rapport annuel sur l'exécution du contrôle interne, la mesure et la surveillance des risques Texte officiel · beac.int	Pratique de la sous-région : plan du rapport annuel sur le contrôle interne et la surveillance des risques des établissements de crédit
OICV — La fonction conformité des intermédiaires de marché (mars 2006) Texte officiel · iosco.org	Bonne pratique internationale : mission, indépendance, moyens et évaluation de la fonction conformité des intermédiaires
Comité de Bâle — La conformité et la fonction conformité dans les banques (2005) Texte officiel · bis.org	Bonne pratique internationale : principes de la fonction conformité

PROJET

COSO — Contrôle interne, référentiel intégré (2013)	Référentiel international : cinq composantes du contrôle interne
IIA — Le modèle des trois lignes (2020)	Référentiel international : modèle des trois lignes

PROJET

Sommaire

I. Dispositions générales

Article 1 — Objet
Article 2 — Pourquoi cette charte
Article 3 — Définitions

II. Les principes

Article 4 — Cinq principes
Article 5 — Proportionnalité

III. Organisation

Article 6 — Trois lignes
Article 7 — Rôles des organes

IV. Le Responsable de la conformité et du contrôle interne

Article 8 — Mission
Article 9 — Nomination et statut
Article 10 — Indépendance
Article 11 — Contrôle des opérations tenues par le Directeur Général
Article 12 — Droits
Article 13 — Devoirs

V. Le contrôle permanent

Article 14 — Contrôles de premier niveau
Article 15 — Plan de contrôle annuel
Article 16 — Conduite d'un contrôle
Article 17 — Suivi des recommandations

VI. Le contrôle périodique

Article 18 — Revue indépendante annuelle

VII. La conformité au quotidien

Article 19 — Veille et mise à jour
Article 20 — Avis préalable
Article 21 — Formation
Article 22 — Registres de conformité
Article 23 — Relations avec la COSUMAF et les autres autorités

VIII. Rendre compte

Article 24 — Comptes rendus

IX. Dispositions finales

Article 25 — Alerte
Article 26 — Articulation avec les autres documents
Article 27 — Révision et entrée en vigueur

Annexes publiées séparément

PROJET

Titre I — Dispositions générales

Article 1 — Objet

La présente charte dit comment Purpose Capital S.A. (la « Société ») s'assure, chaque jour, qu'elle fait ce qu'elle dit, qu'elle respecte la réglementation et qu'elle protège ses clients. Elle fixe les règles du contrôle interne et de la conformité : qui fait quoi, avec quels droits, selon quelle méthode, et comment il en est rendu compte.

Elle s'applique à tous les collaborateurs, aux dirigeants et, pour ce qui les concerne, aux prestataires de la Société.

Article 2 — Pourquoi cette charte

Le contrôle interne n'est pas une formalité. C'est la condition de l'agrément : la COSUMAF attend de chaque société de bourse un dispositif opérationnel dès son agrément, un responsable qualifié et habilité, et des rapports transmis à temps. Des sociétés de la sous-région ont perdu leur agrément pour ne pas l'avoir fait.

C'est aussi ce qui permet à une petite équipe de travailler vite sans se tromper : des règles claires, des contrôles simples et réguliers, et quelqu'un dont le métier est de regarder ce que les autres n'ont pas le temps de voir.

Article 3 — Définitions

- **Contrôle interne** : l'ensemble des règles, procédures et contrôles qui donnent une assurance raisonnable que les opérations sont réalisées correctement, que les risques sont maîtrisés, que l'information est fiable et que la réglementation est respectée.
- **Conformité** : le respect de la réglementation, des règles du marché, des engagements contractuels et des règles internes de la Société.
- **Risque de non-conformité** : le risque de sanction, de perte financière ou d'atteinte à la réputation résultant du non-respect de ces règles.
- **Contrôle de premier niveau** : contrôle réalisé par celui qui fait l'opération ou par un collègue, au moment où elle est faite (vérification, double regard, rapprochement).
- **Contrôle de second niveau** : contrôle réalisé par le RCCI, après coup, pour vérifier que les contrôles de premier niveau existent et fonctionnent.
- **Contrôle périodique** : évaluation indépendante de l'ensemble du dispositif, réalisée par une personne qui n'y participe pas.
- **Constat** : écart relevé lors d'un contrôle entre ce qui est fait et ce qui devrait l'être.
- **Recommandation** : action demandée pour corriger un constat, avec un responsable et une échéance.

PROJET

Titre II — Les principes

Article 4 — Cinq principes

Le dispositif repose sur cinq principes, adaptés des référentiels internationaux :

1. **Un environnement qui y croit** : les dirigeants montrent l'exemple, les responsabilités sont écrites, et personne n'est pénalisé pour avoir signalé un problème.
2. **Connaître ses risques** : les contrôles portent d'abord là où les risques sont les plus élevés, selon la cartographie tenue en application de la Politique de gestion des risques.
3. **Des contrôles intégrés au travail** : chaque procédure dit qui contrôle quoi, quand et comment en garder la preuve.
4. **Une information qui circule** : les incidents, les constats et les changements de réglementation sont connus de ceux qui doivent agir.
5. **Un dispositif qui se surveille lui-même** : les contrôles sont eux-mêmes contrôlés, et les défauts corrigés dans des délais suivis.

Article 5 — Proportionnalité

La Société est une petite structure. Le dispositif est proportionné : peu de contrôles, mais bien choisis, réellement faits et documentés. Un contrôle qu'on n'a pas le temps de faire n'est pas un contrôle ; il est supprimé ou remplacé.

PROJET

Titre III — Organisation

Article 6 — Trois lignes

Ligne	Qui	Rôle
Première ligne	Chaque collaborateur et chaque direction, y compris le Directeur Général pour les opérations qu'il tient	Fait les opérations et les contrôles de premier niveau ; déclare les incidents
Deuxième ligne	RCCI	Conseille, définit la méthode, contrôle les contrôles, veille à la conformité et à la LBC/FT, rend compte
Troisième ligne	Prestataire de revue indépendante, mandaté par le Conseil d'Administration	Évalue chaque année l'ensemble du dispositif, y compris le travail du RCCI

Les commissaires aux comptes, sans faire partie du dispositif, en sont un appui pour l'information comptable et financière.

Article 7 — Rôles des organes

Organe ou fonction	Responsabilités
Conseil d'Administration	Approuve la charte ; s'assure que le dispositif est efficace et doté de moyens ; examine les rapports du RCCI et de la revue indépendante ; est informé de la nomination et du départ du RCCI ; mandate le prestataire de revue indépendante
Président du Conseil d'Administration	Reçoit directement les alertes du RCCI ; l'entend hors la présence de la Direction Générale au moins une fois par an
Comité d'audit et des risques (s'il est créé)	Prépare les travaux du Conseil sur le contrôle interne ; entend le RCCI et le prestataire de revue indépendante
Directeur Général	Responsable du dispositif devant le Conseil ; lui donne ses moyens ; met en œuvre les recommandations ; garantit l'indépendance du RCCI
Comité des risques et de la conformité	Réunion mensuelle prévue par la Politique de gestion des risques, qui siège aussi en comité de conformité : examine les contrôles, les constats, les incidents, les réclamations et le suivi des recommandations ; ses décisions sont consignées
RCCI	Titre IV de la présente charte
Collaborateurs	Appliquent les procédures ; font et documentent les contrôles de premier niveau ; signalent incidents et manquements

PROJET

Titre IV — Le Responsable de la conformité et du contrôle interne

Article 8 — Mission

Le RCCI a quatre missions :

1. **Conseiller** : il donne un avis écrit avant tout nouveau produit, nouvelle activité, nouveau prestataire important, nouveau modèle de contrat et toute communication commerciale ; il répond aux questions des collaborateurs sur la réglementation.
2. **Veiller** : il suit l'évolution de la réglementation de la CEMAC, de la COSUMAF et de la BVMAC, en informe les personnes concernées et fait mettre à jour les procédures.
3. **Contrôler** : il établit et exécute le plan de contrôle annuel, suit les recommandations et tient les registres de conformité.
4. **Rendre compte** : au Directeur Général, au Conseil d'Administration et, lorsque la réglementation le prévoit, à la COSUMAF.

Il exerce également les fonctions de gestion des risques et de responsable LBC/FT, selon les politiques correspondantes, ainsi que la tenue du référentiel documentaire.

Article 9 — Nomination et statut

Le RCCI est nommé par le Directeur Général après information du Conseil d'Administration. Il doit détenir la carte professionnelle délivrée par la COSUMAF pour cette fonction, et la faire renouveler avant son expiration.

Il ne peut être démis de ses fonctions qu'après information préalable du Conseil d'Administration, qui peut l'entendre. La Société informe la COSUMAF de tout changement de RCCI dans les conditions prévues par la réglementation.

En cas d'absence prolongée, le Directeur Général désigne un suppléant qualifié, après information du Président du Conseil ; à défaut de ressource interne, il recourt à un prestataire.

Article 10 — Indépendance

Pour que son regard reste libre :

- sa rémunération ne dépend ni du chiffre d'affaires, ni du résultat d'une opération, ni de l'avis qu'il rend ;
- il n'exerce aucune activité commerciale et ne participe à aucune décision d'investissement pour le compte de clients ;
- il ne contrôle jamais une tâche qu'il a lui-même réalisée : si, faute de personnel, il en réalise une, le contrôle en est fait par le Directeur Général et vérifié lors de la revue indépendante ;
- il peut s'adresser directement, et sans en référer, au Président du Conseil d'Administration et, lorsque la réglementation le prévoit, à la COSUMAF ;
- ses avis sont écrits et conservés ; une décision prise contre son avis est écrite et motivée par son auteur.

PROJET

Article 11 — Contrôle des opérations tenues par le Directeur Général

Tant que le Directeur Général tient lui-même les opérations, le RCCI contrôle ces opérations comme celles de tout autre collaborateur. Les constats qui le concernent sont présentés au comité des risques et de la conformité et, s'ils sont significatifs, au Président du Conseil d'Administration.

Article 12 — Droits

Le RCCI a accès, sans restriction et sans délai, à tous les documents, systèmes, locaux, enregistrements et personnes de la Société, ainsi qu'aux informations détenues par ses prestataires. Il peut interroger tout collaborateur, qui lui répond avec exactitude.

Il dispose des moyens nécessaires à sa mission : temps, outils, formation et, avec l'accord du Directeur Général ou, en cas de désaccord, du Président du Conseil, recours à une expertise externe.

Nul ne peut faire obstacle à ses travaux. Une entrave est une faute grave au regard du Code de bonne conduite.

Article 13 — Devoirs

Le RCCI :

- agit avec objectivité, intégrité et discrétion ; les informations qu'il obtient ne servent qu'à sa mission ;
- déclare ses propres conflits d'intérêts et ses opérations personnelles au Directeur Général, qui en assure le contrôle ;
- maintient ses compétences par une formation d'au moins deux jours par an ;
- documente ses travaux de façon qu'un tiers puisse les comprendre et les refaire.

PROJET

Titre V — Le contrôle permanent

Article 14 — Contrôles de premier niveau

Chaque procédure de la Société indique les contrôles à faire au moment de l'opération, par qui, et la preuve à conserver. Lorsque l'effectif ne permet pas un double regard, la procédure prévoit un contrôle après coup par une autre personne, au plus tard le jour ouvré suivant.

Les contrôles clés de premier niveau sont notamment : la vérification du dossier avant toute entrée en relation, la concordance entre l'ordre signé et l'ordre transmis, le rapprochement quotidien des espèces et des titres des clients, et la double signature des paiements.

Article 15 — Plan de contrôle annuel

Avant le début de chaque exercice, le RCCI établit un plan de contrôle selon le modèle de l'annexe « Plan de contrôle ». Le plan :

- part de la cartographie des risques : les risques élevés sont contrôlés plus souvent ;
- couvre au moins une fois par an chaque obligation réglementaire majeure : connaissance des clients, ordres et exécution, avoirs des clients, LBC/FT, conflits d'intérêts et opérations personnelles, réclamations, transmissions à la COSUMAF ;
- précise, pour chaque contrôle, l'objectif, la fréquence, la méthode et l'échantillon.

Il est présenté au Directeur Général et au Conseil d'Administration. Il peut être modifié en cours d'année en cas d'incident ou de nouveau risque.

Article 16 — Conduite d'un contrôle

Chaque contrôle donne lieu à une fiche selon le modèle de l'annexe « Fiche de contrôle » : objectif, échantillon, résultat, constats et recommandations. Le RCCI présente ses constats à la personne concernée, qui peut y répondre par écrit, avant de les arrêter.

Les constats sont cotés :

Cotation	Signification	Délai de correction
Majeur	Manquement réglementaire, risque de perte pour un client ou pour la Société, ou défaut d'un contrôle clé	Plan d'action sous 5 jours ouvrés ; correction sous 1 mois
Significatif	Contrôle insuffisant ou appliqué de façon irrégulière	Correction sous 3 mois
Mineur	Amélioration souhaitable, sans risque immédiat	Correction sous 6 mois

Un constat majeur est porté sans délai à la connaissance du Directeur Général et, s'il concerne un client ou la réglementation, du Président du Conseil d'Administration.

Article 17 — Suivi des recommandations

Le RCCI tient le tableau de suivi des recommandations selon le modèle de l'annexe « Suivi des recommandations ». Une recommandation n'est soldée qu'après vérification par le RCCI de la correction effective, preuve à l'appui. Les recommandations en retard sont présentées à chaque comité des risques et de la conformité et, au-delà de trois mois de retard, au Conseil d'Administration.

PROJET

Titre VI — Le contrôle périodique

Article 18 — Revue indépendante annuelle

Chaque année, le Conseil d'Administration confie à un prestataire externe qualifié, indépendant de la Société et de ses dirigeants, une revue de l'ensemble du dispositif de contrôle interne, de conformité, de gestion des risques et de LBC/FT. La revue porte aussi sur le travail du RCCI.

Le prestataire remet son rapport au Président du Conseil d'Administration, avec copie au Directeur Général et au RCCI. Ses recommandations entrent dans le tableau de suivi de l'annexe « Suivi des recommandations ».

Le même prestataire ne peut être chargé de la revue plus de trois années de suite, ni avoir conseillé la Société sur le dispositif qu'il évalue au cours de l'année revue.

PROJET

Titre VII — La conformité au quotidien

Article 19 — Veille et mise à jour

Le RCCI tient une veille réglementaire : textes de la CEMAC, de la COSUMAF, de la BVMAC, du Dépositaire central, de l'ANIF et de la COBAC pour ce qui touche la Société, ainsi que listes du GAFI. Chaque nouveau texte fait l'objet d'une note indiquant ce qui change pour la Société, qui doit agir, et avant quand. Les documents du référentiel sont mis à jour en conséquence.

Article 20 — Avis préalable

Ne peuvent être engagés sans l'avis écrit préalable du RCCI :

- un nouveau produit, service ou marché, et tout nouveau prestataire important ;
- un nouveau modèle de contrat ou une modification d'un modèle existant ;
- toute communication commerciale ou publication destinée au public ;
- toute modification qui pourrait nécessiter une autorisation ou une information de la COSUMAF : statuts, capital, actionnariat, dirigeants, siège, programme d'activités, commissaires aux comptes.

Article 21 — Formation

Le RCCI organise chaque année une formation de tous les collaborateurs et dirigeants à la déontologie, à la LBC/FT et aux nouveautés réglementaires. Chaque nouveau collaborateur la reçoit dans son premier mois. Les présences sont enregistrées.

Article 22 — Registres de conformité

Le RCCI tient, ou s'assure de la tenue, des registres suivants : incidents, réclamations, conflits d'intérêts, cadeaux et avantages, opérations personnelles, déclarations de soupçon, avis préalables, constats et recommandations, formations, et calendrier des transmissions réglementaires. Ils sont conservés dix ans.

Article 23 — Relations avec la COSUMAF et les autres autorités

Le RCCI est l'interlocuteur habituel de la COSUMAF pour les questions de conformité. Il veille à ce que chaque document dû soit transmis dans les délais, selon le calendrier de l'annexe « Calendrier de conformité » : un retard de transmission expose la Société à une pénalité de 250 000 FCFA par jour de retard (Règlement général, art. 32).

Lors d'un contrôle de la COSUMAF, il coordonne la mise à disposition des documents et des personnes, et suit la mise en œuvre des recommandations du régulateur comme celles de tout autre contrôle.

Toute difficulté significative, tout litige important et tout incident touchant les clients ou le marché sont portés à la connaissance de la COSUMAF sans délai, sur décision du Directeur Général ou, à défaut, du Président du Conseil d'Administration.

PROJET

Titre VIII — Rendre compte

Article 24 — Comptes rendus

Destinataire	Fréquence	Contenu
Directeur Général et comité des risques et de la conformité	Chaque mois	Contrôles réalisés, constats, incidents, réclamations, recommandations en retard, veille réglementaire
Conseil d'Administration	Chaque trimestre	Tableau de bord : avancement du plan de contrôle, constats majeurs, recommandations en retard, indicateurs de risque, réclamations, faits marquants
Conseil d'Administration, puis COSUMAF	Chaque année, avant le 31 mars	Rapport annuel de contrôle interne selon le plan de l'annexe « Plan du rapport annuel », accompagné de la cartographie des risques
Président du Conseil d'Administration	Sans délai	Tout constat majeur, toute entrave, tout manquement d'un dirigeant

Le rapport annuel est présenté au Conseil d'Administration avant sa transmission. Le Conseil peut y joindre ses observations ; il ne peut en modifier les constats.

PROJET

Titre IX — Dispositions finales

Article 25 — Alerte

Tout collaborateur peut signaler, de bonne foi, un manquement selon le dispositif d'alerte du Code de bonne conduite. Si le signalement concerne le RCCI, il est adressé au Président du Conseil d'Administration.

Article 26 — Articulation avec les autres documents

La présente charte s'applique avec le Code de bonne conduite, la Politique de gestion des risques, la Politique LBC/FT, la Politique de gestion des conflits d'intérêts et la Politique d'externalisation. En cas de contradiction, la règle la plus protectrice pour les clients et la plus exigeante en matière de contrôle s'applique.

Article 27 — Révision et entrée en vigueur

La charte est revue au moins une fois par an. Toute modification est approuvée par le Conseil d'Administration.

La présente charte entre en vigueur à la date de son adoption par le Conseil d'Administration, indiquée dans la fiche de maîtrise documentaire.

PROJET